



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/ 1525/2023
Spis. zn. : ŽP/ 38/2023/Slav
Sp.z./Sk.z. : 84.1/S5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 23. 1. 2023

**Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů**

Dne 9. 1. 2023 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod čí.: MUKK/1525/2023
žádost od, kterou na základě
plné moci zastupuje
Žádost byla podána o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:
Přílohou tohoto sdělení poskytujeme veškeré dokumenty, které dokumentují Vámi požadované
informace.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ**
-58-


Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- 1 x protokol o kontrole (ze dne 19. 4. 2022 pod čj.: MUKK/17774/2022-88/18) – 3 strany
- 1 x přílohy k protokolu – 2 strany



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00N6C01

Č.j. : MUKK/ 4019/2023
Spis. zn. : ŽP/ 38/2023/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./Sk.z. : 84.1/S5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 23. 1. 2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 9. 1. 2023 pod čj.: MUKK/1525/2023 žadatelem

....., kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, Volynských Čechů 837, 438 01 Zatec, rozhodl takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“), se žádost žadatele

částečně odmítá

I.

tak, že v kopii požadovaných dokumentů, nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a třetích osob

Odůvodnění:

Dne 9. 1. 2023 byla pod čj.: MUKK/1525/2023 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci: „poskytnutí veškerých záznamů, které dokumentují, že v terénu byl vyznačen zábor části pozemkové parcely č. 765/2 v k.ú. Kovářská a veškerých záznamů, které dokumentují, že na části parcely č. 765/2 v k.ú. Kovářská byla provedena skrývka ornice.“ Žádost podala

Na základě uvedené žádosti vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, sdělení dne 23. 1. 2023 pod čj.: MUKK/1525/2023, jehož součástí, jakožto přílohu, poskytl požadované podklady (1 x protokol o kontrole (ze dne 19. 4. 2022 pod čj.: MUKK/17774/2022-88/18) – 3 strany; 1 x přílohy k protokolu – 2 strany).

K výroku č. I

S ohledem na to, že některé z uvedených podkladů obsahují osobní údaje o fyzické osobě, jedná se o protokol o kontrole ze dne 19. 4. 2022 pod čj.: MUKK/17774/2022-88/18, vydal Městský řad Kadaň, odbor životního prostředí toto rozhodnutí, kterým z části odmítl poskytnutí informace a to s ohledem na anonymizaci osobních údajů uvedené fyzické osoby.

K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „*pokud povinný subjekt žádosti, byl' jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti*“.

Podle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „*informace týkající se osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu*“.

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „*veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby*“.

Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „*jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení*“.

Povinný subjekt však nemá od subjektů těchto údajů, které figurují v textu požadovaných dokumentů, souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výrazně neomezil obsah poskytované informace.

Povinný subjekt se v této věci také zabýval testem proporcionality, který se obecně aplikuje ve třech krocích. Prvním krokem je tzv. test vhodnosti, tedy jinými slovy odpověď na otázku, zda je omezení limitující lidské právo (v tomto případě právo na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny) způsobilé dosáhnout požadovaného cíle. V rámci druhého kroku, tedy tzv. testu nezbytnosti, je zkoumáno, zda neexistuje takové opatření, které je způsobilé dosáhnout stejného cíle přinejmenším ve stejné míře a přitom je šetrnější vůči omezenému lidskému právu. V třetí fázi testu proporcionality (někdy nazývána jako test proporcionality *stricto sensu*, tedy test proporcionality v užším slova smyslu), dochází k samotnému měření mezi lidským právem a jeho omezením na jedné straně a na druhé straně mezi jiným lidským právem či veřejným zájem a jeho naplněním na úkor omezeného lidského práva.

K otázce vhodnosti omezení práva na informace má správní orgán za to, že neposkytnutí informací žadateli je vhodným a v celém kontextu dané situace nevyhnutelným postupem, jelikož právě a pouze neposkytnutím těchto osobních údajů dojde zároveň k jejich ochraně.

Z hlediska druhého kroku testu proporcionality, tedy tzv. testu nezbytnosti, je na tomto místě třeba konstatovat, že šetrnější či méně omezující opatření v této situaci správní orgán z hlediska požadovaného cíle nespátřuje. Správní orgán uvádí, že již sama skutečnost, že správní orgán neodmítl žadatelovu žádost jako celek, dokazuje, že se správní orgán snažil v co největší míře vyhovět jeho žádosti a tak jeho právu na informace. Vzhledem k tomu, že institut práva na poskytnutí informací je zásadně vázán tím, zda povinný subjekt požadované informace poskytne či nikoli, a pokud ano, poté v jakém rozsahu, má správní orgán za to, že zde žádná alternativa, která by byla k omezenému právu

šetrnější, neexistuje. Proto je rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací v požadovaném rozsahu jediným možným postupem v dané věci.

Z hlediska třetího kroku daného testu, tedy provedení testu proporcionality v užším slova smyslu, dochází k samotnému porovnání omezovaného práva na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny a práva na ochranu osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje (viz § 8a odst. 1 zákona 106/1999 Sb.).

Správní orgán uvádí, že dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 517/99 je třeba (v souladu s rozhodovací praxí Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva) reflektovat – a to i při aplikaci komentovaného ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., že respektování soukromého života v sobě musí zahrnovat do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Ochrana osobnosti a soukromého života fyzických osob proto nesmí být interpretována restriktivně; v konkrétních věcech bude vždy potřeba zohlednit všechny jejich individuální okolnosti a v hraničních případech založit řešení na obecně akceptovaných pravidlech posouzení střetu práva na informace a práva na ochranu soukromého života, popř. osobních údajů v duchu zásady proporcionality (viz Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016).

Poskytnutím informací o osobních údajích jako jména a příjmení by mohlo dojít k identifikaci této osoby, přičemž specifická je okolnost, kdy jsou na tyto osobní údaje vázány další údaje, např. o začátku pracovního poměru se zaměstnavatelem, pracovní zařazení těchto zaměstnanců nebo adresa trvalého bydliště či datum narození. Správní orgán dále uvádí, že vzhledem ke všem těmto informacím by velmi snadno mohlo dojít ke ztotožnění příslušné osoby. Jedná se o takové údaje, které mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit, a může být v zájmu subjektu takovéto informace veřejnosti nesdělovat. Navíc je třeba zmínit, že žádost žadatele přímo na tyto osobní údaje nemíří, čímž je samotné právo na informace v tomto konkrétním případě značně oslabeno.

Na základě výše uvedeného a s ohledem na závěry uvedené ve vztahu k prvnímu kroku testu proporcionality, kdy na tomto místě na ně rovněž odkazuje, dle správního orgánu převažuje právo na ochranu osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje nad právem na informace.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatele o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob, obsažených v textu protokolu o kontrole Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 19. 4. 2022 pod č.j.: MUKK/17774/2022, v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím částečně odmítl a zaslal žadateli pouze anonymizovanou kopii požadovaného.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a následně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.




Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/17774/2022 – 88/19
Sp. zn. č. : ŽP/ 112/2022/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2/V5
Tel. : 474 319 557
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 19. 4. 2022

Protokol o kontrole

Kontrola je provedena na základě ust. § 15 písm. d) bodu 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF), a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Kontrolující orgán : Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí

Kontrolující : Eliška Slavíková, DiS.,

Kontrolovaná osoba : Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská
„Manipulační plocha“ na p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská

Fyzická osoba přítomna na místě kontroly za kontrolovanou osobu (dále jen „povinná osoba“), jež je přítomna na místě podle § 5 odst. 2 kontrolního řádu:

Jednatel: David Beneš, [REDACTED]

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo oznámení o zahájení kontroly vydané pod č.j. MUKK/17197/2022 – 88/19 ze dne 12. 4. 2022, doručené kontrolované osobě prostřednictvím datové schránky dne 13. 4. 2022.

Předmět kontroly:

Dodržování podmínek uvedených v rozhodnutí – souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného Městským úřadem Kadaň ze dne 18. 3. 2020, pod č.j. MUKK/51440/2019 – 88/19 (ve věci „Manipulační plocha“ na p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská), které nabylo právní moci dne 7. 4. 2020.

Fyzická kontrola byla provedena na místě dne: 19. 4. 2022 v čase od 10:30 h do 11:15

Před zahájením kontroly na místě se zaměstnankyně Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, prokázala pověřením ke kontrole č. 2/ZPF/2022 ze dne 12. 4. 2022.

Při kontrole bylo zjištěno:

Dle výše uvedeného rozhodnutí Městského úřadu Kadaň ze dne 18. 3. 2020, pod č.j. MUKK/51440/2019 – 88/19, byl udělen souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy (o výměře 197 m²) ze zemědělského půdního fondu ve věci „Manipulační plocha“ na p.p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská.

Předpokládaná doba dočasného odnětí činí 30 let a má být ukončena rekultivací podle schváleného plánu rekultivace, který byl schválen spolu s vydáním souhlasu k dočasnému odnětí (rozhodnutí ze dne 18. 3. 2020, pod č.j. MUKK/51440/2019 – 88/19).

K uvedenému souhlasu byla předepsána platba odvodu rozhodnutím Městského úřadu Kadaň, ze dne 19. 8. 2020 pod č.j. MUKK/52875/2020 – 88/18 ve výši 76,- Kč za rok do doby ukončení rekultivace. Uvedená výše odvodu se nezměnila.

Uvedená částka je ze strany povinné osoby pravidelně hrazena.

Uvedené rozhodnutí bylo ze strany povinné osoby předloženo.

Během této kontroly si orgán ochrany zemědělského půdního fondu vyžádal protokol o nakládání s orníci, tento mu byl ze strany povinné osoby předložen a byla také pořízena kopie tohoto protokolu.

Kopie protokolu o nakládání s orníci bude spolu s tímto protokolem uložena u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, odboru životního prostředí, Městského úřadu Kadaň.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu provedl v terénu kontrolu plnění podmínek dle souhlas s dočasným odnětím ze dne 18. 3. 2020, pod č.j. MUKK/51440/2019 – 88/19 a to za přítomnosti povinné osoby.

Během kontroly bylo vizuálně zkontrolováno vyznačení okraje záboru dočasného odnětí a skrývky ornice.

Ohraničení dočasného záboru bylo, v době provádění kontroly, v terénu vyznačeno pomocí kolíků a stav v terénu odpovídal tomu, jak byl dočasný zábor povolen dle vydaného souhlasu.

Skrývka ornice byla, v době provádění kontroly, umístěna v severozápadním rohu plochy dočasného odnětí, na skrývce ornice nebyl patrný výskyt plevelů.

Souhlas k dočasnému odnětí byl udělen za účelem využití této části pozemku jako manipulační plochy, k tomuto účelu, je dočasně odňata část pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská také užívána.

Závěr:

Během kontroly předložila povinná osoba všechny požadované podklady, byl zkontrolován stav skrývky ornice a vyznačení dočasného záboru zemědělské půdy v terénu, kdy orgán ochrany zemědělského půdního fondu neshledal, že by docházelo k neplnění podmínek, dle uděleného souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 18. 3. 2020, pod č.j. MUKK/51440/2019 – 88/19.

Ze strany orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bylo sděleno, že další kontrola bude provedena za rok.

Závěr o tom, zda příp. v jakém rozsahu kontrolní orgán považuje zjištěné při kontrole za porušení ustanovení právních předpisů, učiní kontrolní orgán po prověření všech dodatečně předložených podkladů a rozhodných skutečností. Protokol o kontrole obsahující kontrolní zjištění bude doručen kontrolovanému do 30 dnů ode dne uskutečnění posledního kontrolovaného úkonu.

Kontrolní zjištění obsažené v protokolu o kontrole, kontrolní orgán doručí kontrolované osobě, která bude mít právo podle ust. § 13 kontrolního řádu podat proti kontrolnímu zjištění uvedeným v protokolu o kontrole odůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, pokud nebude v protokolu stanovena lhůta delší.

V průběhu kontroly byla pořízena kopie protokolu o nakládání s orníci.

Podpis kontrolující
Eliška Slavíková, DiS.

Osoba přítomná kontrole za kontrolovanou osobu

Příloha: kopie protokolu o nakládání s ornicí

Tento protokol byl vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, čítá 3 strany.
Stejnopis č. 1 -- Městský úřad Kadaň
Stejnopis č. 2 -- kontrolovaná osoba

Protokol o nakládání s ornici

vedený na základě souhlasu s dočasným odnětím, který vydal MěÚ Kadaň dne 18. 03. 2020 pod č.j. MUKK/51440/2019 – 88/19 s právní mocí 07. 04. 2020

parcelní číslo 765/2

katastrální území: Kovářská

vyměra zaboru: 197 m²

Firma: DABEN KOVÁŘSKÁ s.r.o.

Skrývka ornice

datum: 12. 4. 2020

místo uložení: severozápadní roh parcely 765/2 v rámci plochy dočasného zaboru

plocha deponie: 20 m²

Činnost na deponii

datum: 21. 09. 2020

odplevelení, ošetření skřívky

datum: 04. 04. 2021

ošetření skřívky (prokypření povrchu)

datum: 08. 08. 2021

odplevelení + prokypření

datum: 05. 10. 2021

odpovězení

datum: 19. 04. 2022

proběhla kontrola MěÚ Kadaň

protokol o nakládání s ornici byl předložen ke kontrole

19.4.2022 provedena kontrola ze strany orgánu ochrany
zemědělského podnikového fondu - o provedení kontrole
byl vypracován protokol.

ELIŠKA SLAVÍKOVÁ, DiS.

flm h